

2 국민건강보험료 등 사후정산 관련 업무 개선

【현황】

- 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」(이하 “집행기준”이라 함) 제18장(국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등)에 따르면,
 - 2012. 1. 1 이후 체결된 공사·용역 및 물품제조계약에 포함된 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금¹⁾(이하 “국민건강보험료 등”이라 함)에 대하여는 대가지급 시 계약상대자로부터 납입확인서를 제출받아 사후 정산하도록 규정하고 있음.
- 사후 정산을 실시하기 위해서는 집행기준 제93조(입찰공고시 안내 등)에 의거, 입찰공고 시 국민건강보험료 등은 국가계약법 시행령 제73조²⁾에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항 등을 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하고,
 - 집행기준 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따라 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납입여부를 최종 확인하고, 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위³⁾ 내에서 최종 정산하여야 하도록 하고 있음.

1) 퇴직급여충당금의 경우 시행규칙 제23조의3 각호에 해당하는 용역계약에 한하여 적용한다.(집행기준이 2016.12.31. 일 개정되면서 퇴직급여충당금이 추가됨)

1. 청소용역
2. 검침(檢針)용역
3. 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역
4. 행사보조 등 인력지원용역

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 유사한 용역으로서 기획재정부장관이 정하는 용역

2) 제73조(사후원가검토조건부 계약) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰전에 예정가격을 구성하는 일부 비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에는 사후원가검토조건으로 계약을 체결할 수 있다.

②각 중앙관서의 장은 제1항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 할 때에는 입찰전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행기간등을 고려하여 사후원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여야 하며, 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③계약의 이행이 완료된 후에는 제9조 및 제2항의 규정에 의한 기준등에 따라 원가를 검토하여 정산하여야 한다.

3) 계약서 산출내역서의 국민건강보험료 등의 정산 차액과 이에 따른 제비용(일반관리비, 이윤, 부가가치세)

가. 입찰공고 시 국민건강보험료 등 사후정산 근거 반영

【문제점】

- 집행기준 제93조(입찰공고시 안내 등)에 따라 국민건강보험료 등의 사후 정산을 실시하기 위해서는 계약담당자가 입찰공고 시 사후정산 관련 내용을 구체적으로 명시하여야 함.
- 따라서, 물류관리팀은 국민건강보험료 등 사후정산 대상이 되는 계약의 경우, 입찰공고 등에 사후정산 내용을 명시하여야 하고, 사업부서는 동 근거에 의해 대가지급 시 사후정산을 실시하여야 함.
- 그러나, 국민건강보험료 등 사후정산 대상이 되는 최근 3년간 주요 용역계약 중 [표 8]과 같이 2013년 입찰을 진행한 “경비(주차관리 포함) 용역” 과 2016년 입찰을 진행한 “전화교환실 업무위탁 용역” 은 물류관리팀이 입찰공고 시 사후정산과 관련한 내용을 명시하지 않아 사업부서에서 대가지급 시 사후정산을 실시하지 못하였고,
- 2015년 입찰을 진행한 “조경관리용역”, “이송반 업무위탁 용역”, “교육시설(화상회의시스템포함) 관리용역” 은 물류관리팀에서 입찰공고 시 국민건강보험료 등의 사후정산에 대한 사항을 명시하였음에도 사업부서에서 대가 지급 시 사후정산을 실시하지 않았음.

[표 8] 최근 3년간 주요 용역계약의 국민건강보험료 등 사후정산 유무

구분	용역명	사업부서	입찰년도	입찰공고	계약서 및 계약특수조건	사후정산 여부
1	경비(주차관리 포함)용역	운영지원팀	2013년	누락	누락	X
			2017년	명시	명시	○

구분	용역명	사업부서	입찰년도	입찰공고	계약서 및 계약특수조건	사후정산 여부
2	전화교환실 업무위탁	시설관리팀	2016년	누락	누락	X
3	의료비품 수리위탁 용역	의공학과	2014년	수의계약		X
			2017년	명시	명시	○
4	조경관리용역	시설관리팀	2015년	명시	누락	X
5	이송반 업무위탁 용역	간호본부	2015년	명시	누락	X
6	전화예약(콜센터)업무위탁	원무팀	2016년	명시	명시	○
7	진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	원무팀	2016년	명시	명시	○
8	시설관리	시설관리팀	2015년	명시	명시	○
9	청소용역	시설관리팀	2016년	명시	명시	○
10	전화(교환기 등) 관리	시설관리팀	2015년	명시	명시	○
11	교육시설(화상회의시스템포함) 관리	교육훈련팀	2015년	명시	명시	X
12	정보전산시스템 관리	정보전산팀	2015년	명시	명시	X
13	근로자파견	인사관리팀	2016년	명시	명시	○

- 따라서, 물류관리팀은 국민건강보험료 등 사후정산 대상이 되는 계약⁴⁾의 경우, 입찰공고 시 입찰공고문, 계약서 및 계약특수조건 등에 국민건강보험료 등의 사후 정산 관련 내용을 명기하도록 하고, 사업부서에서 대가 지급 시 사후정산을 실시하도록 안내할 필요가 있음.

4) (계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준 91조에서는 계약담당공무원은 공사·용역 및 물품제조계약에 있어 국민건강보험료 등의 계상, 입찰 및 대가지급과 관련하여서는 이 장에 정한 바에 따라야 한다고 규정하고 있고, 위 규정이 적용되는 ‘용역계약’의 범위를 한정하고 있지 않음에 따라 문언적 해석상 위 규정은 특정 용역계약에 한정되지 않고 모든 용역계약에 적용되는 것으로 판단[법무법인 ○○○ 변호사 자문의견]
이에 따라, 사후정산 대상이 되는 계약은 용역 전체의 범주로 볼 수 있으며, 인력을 기반으로 하는 용역사업의으로 예정가격 산출시 노무비 및 경비의 산출이 가능한 계약은 사후정산이 가능한 계약이라 할 수 있음.

[조치사항]

○ 물류관리팀장은,

- 국민건강보험료 등 사후정산 대상이 되는 계약의 경우, 입찰공고 시 입찰공고문, 계약서 및 계약특수조건등에 국민건강보험료 등의 사후정산 관련 내용을 명기하도록 하고, 사업부서에 대가 지급 시 사후정산을 실시하도록 안내하기 바랍니다. (주의)